สำนักงาน ป.ป ช. ภาค ๔
รับที่ 3992
วันที่ 28 มี.ค. 2568
เวลา 09:49 น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักกฎหมาย (กลุ่มกฎหมาย ๓) โทร. ๔๙๒๔

ที่ ๒๖/สกม./ว ๐๐๒๖ **วันที่** ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง แจ้งเวียนหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจับ กรณีที่มีการกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ เกิดขึ้นในลักษณะความผิดซึ่งหน้า

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. /รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. /ผู้ตรวจราชการสำนักงาน ป.ป.ช. /ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.

ด้วยคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการประชุม (ด้านกฎหมาย) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ได้พิจารณาเห็นชอบ (ร่าง) หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจับ กรณีที่มีการกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ เกิดขึ้นในลักษณะความผิดซึ่งหน้า ตามที่สำนักกฎหมายเสนอ และให้ดำเนินการต่อไป โดยไม่ต้องรับรองรายงานการประชุม

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามมติคณะกรรมการ ป.ป.ช. และเพื่อเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติงานตามหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตลอดจนให้การปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่มีมาตรฐานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ในการนี้ สำนักกฎหมาย จึงขอแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจับ กรณีที่มีการกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ เกิดขึ้นในลักษณะความผิดซึ่งหน้า พร้อมด้วยแผนผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติดังกล่าว เพื่อโปรดทราบรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวได้ที่ http://portal.nacc.go.th/intranet หัวข้อ “หน่วยงานภายใน (สำนักกฎหมาย)” หัวข้อย่อย “แนวทาง/หลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวจิราพร บุรินทรวานิช)
ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย

☑ ทราบ
☐ ประกาศ
☑ เรียนเพื่อทราบโดยทั่วกัน
☐ .....

(นายประทีป จูทะศร)
รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค ๔
๒๘ มี.ค. ๒๕๖๘

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักกฎหมาย (กลุ่มกฎหมาย ๓) โทร. ๔๙๒๔

ที่ ๒๖/สกม./ว ๐๐๒๖ **วันที่** ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง แจ้งเวียนหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจับ กรณีที่มีการกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ เกิดขึ้นในลักษณะความผิดซึ่งหน้า

เรียน รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค /ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค

ด้วยคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการประชุม (ด้านกฎหมาย) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ได้พิจารณาเห็นชอบ (ร่าง) หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจับ กรณีที่มีการกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ เกิดขึ้นในลักษณะความผิดซึ่งหน้า ตามที่สำนักกฎหมายเสนอ และให้ดำเนินการต่อไป โดยไม่ต้องรับรองรายงานการประชุม

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามมติคณะกรรมการ ป.ป.ช. และเพื่อเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติงานตามหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตลอดจนให้การปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่มีมาตรฐานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ในการนี้ สำนักกฎหมาย จึงขอแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจับ กรณีที่มีการกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ เกิดขึ้นในลักษณะความผิดซึ่งหน้า พร้อมด้วยแผนผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติดังกล่าว เพื่อโปรดทราบรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวได้ที่ http://portal.nacc.go.th/intranet หัวข้อ “หน่วยงานภายใน (สำนักกฎหมาย)” หัวข้อย่อย “แนวทาง/หลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และโปรดแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบและถือปฏิบัติด้วย

(นางสาวจิราพร บุรินทรวานิช)
ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักกฎหมาย (กลุ่มกฎหมาย ๓) โทร. ๔๙๒๔

ที่ ๒๖/สกม./ว ๐๐๒๖ **วันที่** ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง แจ้งเวียนหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจับ กรณีที่มีการกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ เกิดขึ้นในลักษณะความผิดซึ่งหน้า

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก /สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด

ด้วยคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการประชุม (ด้านกฎหมาย) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ได้พิจารณาเห็นชอบ (ร่าง) หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจับ กรณีที่มีการกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ เกิดขึ้นในลักษณะความผิดซึ่งหน้า ตามที่สำนักกฎหมายเสนอ และให้ดำเนินการต่อไป โดยไม่ต้องรับรองรายงานการประชุม

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามมติคณะกรรมการ ป.ป.ช. และเพื่อเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติงานตามหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตลอดจนให้การปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่มีมาตรฐานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ในการนี้ สำนักกฎหมาย จึงขอแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจับ กรณีที่มีการกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ เกิดขึ้นในลักษณะความผิดซึ่งหน้า พร้อมด้วยแผนผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติดังกล่าว เพื่อโปรดทราบรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวได้ที่ http://portal.nacc.go.th/intranet หัวข้อ "หน่วยงานภายใน (สำนักกฎหมาย)" หัวข้อย่อย "แนวทาง/หลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน"

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และโปรดแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบและถือปฏิบัติด้วย

(นางสาวจิราพร บุรินทรวานิช)
ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย

หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจับ
กรณีที่มีการกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ เกิดขึ้นในลักษณะความผิดซึ่งหน้า

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๓๙ วรรคสี่ กำหนดให้ ในกรณีที่มีการกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ เกิดขึ้นในลักษณะความผิดซึ่งหน้า ให้กรรมการพนักงานไต่สวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย และพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่มีอำนาจจับกุมตัวผู้กระทำความผิดได้โดยไม่ต้องมีหมายของศาล และเมื่อจับได้แล้วให้ส่งมอบให้พนักงานสอบสวนควบคุมตัวไว้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าด้วยการจับ ควบคุม ค้น และปล่อยชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๖๕ หมวดที่ ๕ ส่วนที่ ๔ ได้กำหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับการจับโดยไม่มีหมายจับหรือคำสั่งศาลไว้ ประกอบข้อ ๖ (๔) กำหนดให้สำนักงาน ป.ป.ช. โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดำเนินการจัดทำคู่มือหรือคำอธิบายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำหรับพนักงานไต่สวน พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

เพื่อให้การบังคับตามบทบัญญัติดังกล่าวเกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติ และเพื่อให้การปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่มีมาตรฐานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงเห็นควรกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจับกรณีที่มีการกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ เกิดขึ้นในลักษณะความผิดซึ่งหน้า ดังนี้

<u>ส่วนที่ ๑</u> การจับกรณีที่มีการกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ เกิดขึ้นในลักษณะความผิดซึ่งหน้า โดยยังไม่มีเรื่องร้องเรียนกล่าวหา

๑. การสืบสวนเรื่องที่ได้รับแจ้งเบาะแส

เมื่อสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค หรือสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด ได้รับเรื่องแจ้งเบาะแสว่าจะมีการกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่เกิดขึ้น โดยยังไม่มีเรื่องร้องเรียนกล่าวหา ให้ผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค หรือผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค หรือผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด แล้วแต่กรณี มอบหมายให้นักสืบสวนคดีทุจริตในสังกัดดำเนินการสืบสวนเรื่องแจ้งเบาะแสดังกล่าว

ในกรณีสำนักใดนอกจากสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษได้รับเรื่องแจ้งเบาะแสว่าจะมีการกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่เกิดขึ้น โดยยังไม่มีเรื่องร้องเรียนกล่าวหา ให้ผู้อำนวยการสำนักแจ้งสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษโดยด่วนเพื่อดำเนินตามวรรคหนึ่งต่อไป

๒. การเสนอเรื่องเพื่อมอบหมายให้เป็นผู้มีอำนาจจับ

ในกรณีที่นักสืบสวนคดีทุจริตที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการสืบสวนเรื่องแจ้งเบาะแส สืบสวนแล้วมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเป็นกรณีที่จะมีการกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ โดยเกิดขึ้นในลักษณะความผิดซึ่งหน้า ให้เสนอข้อพิจารณาพร้อมเหตุผลและความจำเป็นที่จะต้องจับบุคคลนั้น ๆ โดยไม่มีหมายจับหรือคำสั่งศาล ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๓๙ วรรคสี่ ตลอดจนรายชื่อพนักงานไต่สวนที่สมควรได้รับมอบหมายให้เป็นผู้มีอำนาจจับ ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อพิจารณามอบหมาย โดยเสนอผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นโดยด่วน

ทั้งนี้ หากคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้พิจารณามอบหมายพนักงานไต่สวนให้เป็นผู้มีอำนาจจับกรณีที่มีการกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ เกิดขึ้นในลักษณะความผิดซึ่งหน้า เป็นการทั่วไป

ให้นักสืบสวนคดีทุจริตในสังกัดพื้นที่ที่รับผิดชอบเสนอข้อพิจารณาพร้อมเหตุผลและความจำเป็นต่อพนักงานไต่สวนที่ได้รับมอบหมายเพื่อพิจารณาจับบุคคลนั้น ๆ โดยไม่มีหมายจับหรือคำสั่งศาล

กรณีพบว่าการกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ ที่จะเกิดขึ้นในลักษณะความผิดซึ่งหน้าเรื่องใดเป็นเรื่องสำคัญมีผลกระทบอย่างกว้างขวาง หรือผู้จะถูกจับเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ ให้นักสืบสวนคดีทุจริตเสนอต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อพิจารณามอบหมายให้กรรมการ ป.ป.ช. คนหนึ่งหรือหลายคนเป็นผู้จับ โดยเสนอผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นโดยด่วน

๓. การเตรียมแผนปฏิบัติการในการจับ

ให้พนักงานไต่สวนที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้เป็นผู้มีอำนาจจับกรณีที่มีการกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ เกิดขึ้นในลักษณะความผิดซึ่งหน้า ร่วมกับนักสืบสวนคดีทุจริตจัดเตรียมแผนและขั้นตอนปฏิบัติการ หรือการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับสถานการณ์ ทั้งนี้ หากพนักงานไต่สวนที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาเห็นว่ามีเหตุจำเป็นเร่งด่วนที่ไม่อาจจัดเตรียมแผนและขั้นตอนปฏิบัติการ หรือการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เสนอต่อผู้บังคับบัญชาได้ ให้ดำเนินการจับบุคคลที่กระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ เกิดขึ้นในลักษณะความผิดซึ่งหน้าไปก่อน แล้วรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว

๔. การประสานขอความร่วมมือ

ในกรณีที่พนักงานไต่สวนที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้เป็นผู้มีอำนาจจับกรณีที่มีการกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ เกิดขึ้นในลักษณะความผิดซึ่งหน้า พิจารณาแผนและขั้นตอนปฏิบัติการแล้วเห็นว่าสำนัก สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค หรือสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด ที่สังกัดนั้น ไม่มีความพร้อมในการจับ ไม่ว่าด้วยเหตุบุคลากร สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ อาวุธยุทธภัณฑ์ ยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องใช้ การข่าว หรือเหตุอื่นใด ให้เสนอเรื่องต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อประสานสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค หรือสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด แห่งอื่น หรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่ในสังกัดกองบัญชาการ กองบังคับการ สถานีตำรวจนครบาล หรือสถานีตำรวจภูธร ในเขตท้องที่ที่จะจับหรือตามที่เห็นสมควร เข้าร่วมเป็นผู้จับ

๕. การจับและแจ้งข้อหา

เมื่อจับผู้ถูกจับแล้ว ให้กรรมการ ป.ป.ช. หรือพนักงานไต่สวนผู้จับ แล้วแต่กรณีแจ้งข้อหาให้ผู้ถูกจับทราบ และแจ้งด้วยว่าผู้ถูกจับมีสิทธิที่จะให้การหรือไม่ให้การก็ได้ หากให้การถ้อยคำนั้นอาจใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้ และผู้ถูกจับมีสิทธิที่จะพบและปรึกษาทนายความ หรือผู้ซึ่งจะเป็นทนายความได้ โดยมีข้อความดังนี้

“ท่านถูกจับแล้วในข้อหา..... ท่านมีสิทธิที่จะให้การหรือไม่ให้การก็ได้ ถ้าท่านให้การ ถ้อยคำนั้นอาจใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้ และท่านมีสิทธิที่จะพบและปรึกษาทนายความ หรือผู้ซึ่งจะเป็นทนายความได้”

ในกรณีที่ผู้ถูกจับประสงค์จะแจ้งให้ญาติหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจทราบถึงการจับกุม หากพนักงานไต่สวนผู้จับพิจารณาเห็นว่าสามารถดำเนินการได้โดยสะดวกและไม่เป็นการขัดขวางการจับหรือทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด ก็ให้อนุญาตให้ผู้ถูกจับดำเนินการได้ตามสมควรแก่กรณี และพนักงานไต่สวนผู้จับจะต้องบันทึกการจับดังกล่าวไว้ด้วย

หากบุคคลซึ่งจะถูกจับขัดขวางหรือจะขัดขวางการจับ หรือหลบหนีหรือพยายามจะหลบหนี พนักงานไต่สวนผู้จับมีอำนาจใช้วิธีการป้องกันทั้งหลายเท่าที่เหมาะสมแก่พฤติการณ์แห่งเรื่องในการจับนั้น

๖. การส่งมอบผู้ถูกจับ

เมื่อได้ดำเนินการแจ้งข้อหาและแจ้งสิทธิให้ผู้ถูกจับทราบแล้ว ให้พนักงานไต่สวนผู้จับส่งมอบผู้ถูกจับให้พนักงานสอบสวนในเขตท้องที่ที่ถูกจับหรือพนักงานสอบสวนท้องที่ที่ใกล้ที่สุดเพื่อควบคุมตัวไว้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และให้พนักงานไต่สวนผู้นั้นรายงานคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจต่อไป

๗. การแจ้งหน่วยงานต้นสังกัด

ในกรณีที่ผู้ถูกจับเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ เมื่อจับได้แล้ว ถ้าสามารถกระทำได้ให้พนักงานไต่สวนผู้จับมีหนังสือแจ้งไปยังผู้บังคับบัญชา หน่วยงานต้นสังกัด องค์การ องค์กร หรือหน่วยงานที่ผู้ถูกจับปฏิบัติหน้าที่อยู่ เพื่อทราบถึงการจับ และในกรณีที่จับกุมเจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศที่เป็นคนต่างด้าวให้แจ้งสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลทราบด้วย

<u>ส่วนที่ ๒</u> การจับกรณีที่มีการกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ เกิดขึ้นในลักษณะความผิดซึ่งหน้า ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างการตรวจสอบหรือไต่สวน

๑. การสืบสวนเรื่องที่ได้รับแจ้งเบาะแส

๑.๑ กรณีสำนักภายในกลุ่มภารกิจไต่สวนการทุจริตได้รับเรื่องแจ้งเบาะแสว่าเรื่องที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบหรือไต่สวนในความรับผิดชอบ จะมีการกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่เกิดขึ้นในลักษณะความผิดซึ่งหน้า ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานไต่สวนเจ้าของเรื่องเสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อประสานสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษพิจารณามอบหมายให้นักสืบสวนคดีทุจริตดำเนินการสืบสวนเรื่องแจ้งเบาะแสดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีมีความจำเป็นผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษอาจประสานสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค หรือสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด เพื่อพิจารณามอบหมายให้นักสืบสวนคดีทุจริตในสังกัดดำเนินการสืบสวนเรื่องแจ้งเบาะแสนั้นด้วยก็ได้

๑.๒ กรณีสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษได้รับเรื่องแจ้งเบาะแสว่าเรื่องที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบหรือไต่สวนเรื่องใด จะมีการกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่เกิดขึ้นในลักษณะความผิดซึ่งหน้า ให้ผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษแจ้งการรับเรื่องแจ้งเบาะแสนั้นให้สำนัก สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค หรือสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด ที่รับผิดชอบทราบ พร้อมทั้งมอบหมายให้นักสืบสวนคดีทุจริตดำเนินการสืบสวนเรื่องแจ้งเบาะแสดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีมีความจำเป็นอาจประสานสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค หรือสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด เพื่อพิจารณามอบหมายให้นักสืบสวนคดีทุจริตในสังกัดดำเนินการสืบสวนเรื่องแจ้งเบาะแสนั้นด้วยก็ได้

๑.๓ กรณีสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค หรือสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด ได้รับเรื่องแจ้งเบาะแสว่าเรื่องที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบหรือไต่สวนในความรับผิดชอบ จะมีการกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่เกิดขึ้นในลักษณะความผิดซึ่งหน้า ให้รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค หรือผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค หรือผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด แล้วแต่กรณีมอบหมายให้นักสืบสวนคดีทุจริตดำเนินการสืบสวนเรื่องแจ้งเบาะแสดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีมีความจำเป็น

อาจประสานสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค หรือสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแห่งอื่น เพื่อพิจารณามอบหมายให้นักสืบสวนคดีทุจริตในสังกัดดำเนินการสืบสวนเรื่องแจ้งเบาะแสนั้นด้วยก็ได้

๒. การเสนอเรื่องให้ผู้มีอำนาจจับ

ในกรณีที่นักสืบสวนคดีทุจริตที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการสืบสวนเรื่องแจ้งเบาะแสสืบสวนแล้วมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเป็นกรณีที่จะมีการกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ โดยเกิดขึ้นในลักษณะความผิดซึ่งหน้า ให้เสนอข้อพิจารณาพร้อมเหตุผลและความจำเป็นที่จะต้องจับบุคคลนั้น ๆ โดยไม่มีหมายจับหรือคำสั่งศาล ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๓๙ วรรคสี่ ต่อประธานกรรมการ ป.ป.ช. กรรมการ ป.ป.ช. กรรมการไต่สวน เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. หัวหน้าพนักงานไต่สวน หรือพนักงานไต่สวนที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการตรวจสอบเบื้องต้น สอบสวน ไต่สวน หรือไต่สวนเบื้องต้น ตามระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าด้วยการตรวจสอบและไต่สวน เพื่อพิจารณาจับ

๓. การเตรียมแผนปฏิบัติการในการจับ

ให้ประธานกรรมการ ป.ป.ช. กรรมการ ป.ป.ช. กรรมการไต่สวน เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. หัวหน้าพนักงานไต่สวน หรือพนักงานไต่สวนที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการตรวจสอบเบื้องต้น สอบสวน ไต่สวน หรือไต่สวนเบื้องต้น ตามระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าด้วยการตรวจสอบและไต่สวน ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจจับในเรื่องนั้น ๆ ร่วมกับนักสืบสวนคดีทุจริตจัดเตรียมแผนและขั้นตอนปฏิบัติการ หรือการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับสถานการณ์ ทั้งนี้ กรณีที่หัวหน้าพนักงานไต่สวน หรือพนักงานไต่สวน เป็นผู้มีอำนาจจับ ให้เสนอแผนและขั้นตอนปฏิบัติการต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน อย่างไรก็ดี หากหัวหน้าพนักงานไต่สวน หรือพนักงานไต่สวนดังกล่าวพิจารณาเห็นว่ามีเหตุจำเป็นเร่งด่วนที่ไม่อาจจัดเตรียมแผนและขั้นตอนปฏิบัติการ หรือการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เสนอต่อผู้บังคับบัญชาได้ ให้ดำเนินการจับบุคคลที่กระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ เกิดขึ้นในลักษณะความผิดซึ่งหน้าไปก่อน แล้วรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว

๔. การประสานขอความร่วมมือ

ในกรณีที่หัวหน้าพนักงานไต่สวน หรือพนักงานไต่สวน ผู้มีอำนาจจับ พิจารณาแผนและขั้นตอนปฏิบัติการแล้วเห็นว่าสำนัก สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค หรือสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด ที่สังกัดนั้น ไม่มีความพร้อมในการจับ ไม่ว่าด้วยเหตุบุคลากร สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ อาวุธยุทธภัณฑ์ ยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องใช้ การข่าว หรือเหตุอื่นใด ให้เสนอเรื่องต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อประสานสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค หรือสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด แห่งอื่น หรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่ในสังกัดกองบัญชาการ กองบังคับการ สถานีตำรวจนครบาล หรือสถานีตำรวจภูธร ในเขตท้องที่ที่จะจับหรือตามที่เห็นสมควร เข้าร่วมเป็นผู้จับ

๕. การจับและแจ้งข้อหา

เมื่อจับผู้ถูกจับแล้ว ให้ประธานกรรมการ ป.ป.ช. กรรมการ ป.ป.ช. กรรมการไต่สวน เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. หัวหน้าพนักงานไต่สวน หรือพนักงานไต่สวน ผู้จับแจ้งข้อหาให้ผู้ถูกจับทราบ และแจ้งด้วยว่าผู้ถูกจับมีสิทธิที่จะให้การหรือไม่ให้การก็ได้ หากให้การถ้อยคำนั้นอาจใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้ และผู้ถูกจับมีสิทธิที่จะพบและปรึกษาทนายความ หรือผู้ซึ่งจะเป็นทนายความได้ โดยมีข้อความดังนี้

"ท่านถูกจับแล้วในข้อหา..... ท่านมีสิทธิที่จะให้การหรือไม่ให้การก็ได้ ถ้าท่านให้การ ถ้อยคำนั้นอาจใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้ และท่านมีสิทธิที่จะพบและปรึกษาทนายความ หรือผู้ซึ่งจะเป็นทนายความได้"

ในกรณีที่ผู้ถูกจับประสงค์จะแจ้งให้ญาติหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจทราบถึงการจับกุม หากพนักงานไต่สวนผู้จับพิจารณาเห็นว่าสามารถดำเนินการได้โดยสะดวกและไม่เป็นการขัดขวางการจับ หรือทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด ก็ให้อนุญาตให้ผู้ถูกจับดำเนินการได้ตามสมควรแก่กรณี และพนักงานไต่สวนผู้จับจะต้องบันทึกการจับดังกล่าวไว้ด้วย

หากบุคคลซึ่งจะถูกจับขัดขวางหรือจะขัดขวางการจับ หรือหลบหนีหรือพยายามจะหลบหนี พนักงานไต่สวนผู้จับมีอำนาจใช้วิธีการป้องกันทั้งหลายเท่าที่เหมาะสมแก่พฤติการณ์แห่งเรื่องในการจับนั้น

๖. การส่งตัวผู้ถูกจับไปยังสถานที่ควบคุม

เมื่อได้ดำเนินการแจ้งข้อหาและแจ้งสิทธิให้ผู้ถูกจับทราบแล้ว ให้ประธานกรรมการ ป.ป.ช. กรรมการ ป.ป.ช. กรรมการไต่สวน เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. หัวหน้าพนักงานไต่สวน หรือพนักงานไต่สวน ผู้จับสั่งให้ผู้ถูกจับไปยังสำนักงาน ป.ป.ช. แห่งท้องที่ที่ถูกจับพร้อมด้วยผู้จับ หรือสถานที่ที่ใช้ควบคุมตัวบุคคลที่ถูกจับกุมตัวตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือสถานีตำรวจในท้องที่ที่ถูกจับ เว้นแต่สามารถนำตัวไปยังที่ทำการของผู้ไต่สวนผู้รับผิดชอบได้ในขณะนั้น ให้นำไปที่ทำการของผู้ไต่สวนผู้รับผิดชอบดังกล่าว แต่ถ้าจำเป็นก็ให้จับตัวไป โดยให้คำนึงถึงระยะเวลาในการควบคุมผู้ถูกจับหรือผู้ถูกกล่าวหาด้วย

๗. การควบคุมและปล่อยชั่วคราว

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค หรือผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค ให้รับตัวผู้ถูกจับ แจ้งให้ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๗/๑ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา รวมทั้งจัดให้ผู้ถูกจับสามารถติดต่อกับญาติหรือผู้ซึ่งผู้ถูกจับไว้วางใจเพื่อแจ้งให้ทราบถึงการจับกุมและสถานที่ที่ถูกควบคุมได้ในโอกาสแรกเมื่อผู้ถูกจับมาถึงที่ทำการ หรือถ้ากรณีผู้ถูกจับร้องขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้แจ้ง ก็ให้จัดการตามคำร้องขอนั้นโดยเร็ว และให้พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกไว้ โดยมิให้เรียกค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้ถูกจับ พร้อมทั้งพิจารณาภายในระยะเวลา ๔๘ ชั่วโมง ว่าเป็นกรณีที่สมควรปล่อยชั่วคราวหรือไม่ หรือต้องมีการควบคุมตัวเพื่อขอออกหมายขังต่อไป

๗.๑ กรณีที่สมควรปล่อยชั่วคราว มีข้อพิจารณาดังนี้

๗.๑.๑ ผู้ถูกจับหรือผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวโดยไม่ต้องมีประกันหรือมีประกัน หรือมีประกันและหลักประกันก็ได้ เว้นแต่ในคดีมีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงเกินสิบปีขึ้นไป ผู้ที่ถูกปล่อยชั่วคราวต้องมีประกันและจะมีหลักประกันด้วยหรือไม่ก็ได้

๗.๑.๒ ให้นำหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในข้อบังคับของประธานศาลฎีกาซึ่งออกตามความในมาตรา ๑๑๐ วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใช้บังคับโดยอนุโลม และให้นำบัญชีมาตรฐานการตีราคาหลักประกันของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางมาใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาเรียกประกันหรือหลักประกันในการปล่อยชั่วคราวผู้ถูกจับหรือผู้ถูกกล่าวหา ทั้งนี้ ห้ามมิให้กำหนดวงเงินประกันเกินสามในสี่ของวงเงินประกันที่กำหนดในข้อบังคับของประธานศาลฎีกา

๗.๑.๓ เสนอต่อผู้มีอำนาจพิจารณาคำร้องขอปล่อยชั่วคราว ได้แก่

(๑) กรณียื่นต่อสำนักงาน ป.ป.ช. ส่วนกลาง ให้เสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือผู้ที่เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย

(๒) กรณียื่นต่อสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค ให้เสนอต่อรองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค หรือผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค

(๓) กรณียื่นต่อสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด ให้เสนอต่อผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด เว้นแต่ผู้ถูกจับเป็นผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง หรือตำแหน่งอื่นที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด ให้เสนอต่อรองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค หรือผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค

(๔) กรณีผู้ถูกจับเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ หรือตำแหน่งอื่นที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด ให้เสนอต่อประธานกรรมการ ป.ป.ช. หรือกรรมการ ป.ป.ช. ที่ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแล

๗.๑.๔ ในกรณีมีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว ให้ผู้มีอำนาจพิจารณาตามข้อ ๗.๑.๓ เป็นผู้ลงลายมือชื่อเป็นคู่สัญญาในสัญญาประกันไว้เป็นหลักฐาน และให้พนักงานเจ้าหน้าที่รายงานให้กรรมการ ป.ป.ช. ที่ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลทราบ เว้นแต่กรณีที่ประธานกรรมการ ป.ป.ช. หรือกรรมการ ป.ป.ช. เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาคำร้องขอปล่อยชั่วคราว ให้เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นผู้ลงลายมือชื่อเป็นคู่สัญญาในสัญญาประกันไว้เป็นหลักฐานและให้หัวหน้าพนักงานไต่สวน หรือพนักงานไต่สวน ผู้จับรายงานให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบ ทั้งนี้ การเก็บรักษาเงินประกันตัวผู้ถูกจับให้ถือปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการเงินและการเก็บรักษาเงิน พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยอนุโลม

๗.๑.๕ ในกรณีมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว ให้หัวหน้าพนักงานไต่สวน หรือพนักงานไต่สวน ผู้จับแจ้งเหตุดังกล่าวให้ผู้ถูกจับหรือผู้ถูกกล่าวหา และผู้ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวทราบเป็นหนังสือโดยเร็ว แล้วรีบนำตัวผู้ถูกจับหรือผู้ถูกกล่าวหาไปขอออกหมายขังเพื่อฝากขังต่อศาล

๗.๒ กรณีสมควรขอออกหมายขัง

๗.๒.๑ ให้หัวหน้าพนักงานไต่สวน หรือพนักงานไต่สวน ดำเนินการดังต่อไปนี้เพื่อพิจารณายื่นคำร้องขอออกหมายขัง

(๑) กรณีเรื่องที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบ ให้หัวหน้าพนักงานไต่สวน หรือพนักงานไต่สวน ผู้นั้นพิจารณายื่นคำร้องขอออกหมายขัง

(๒) กรณีเรื่องที่อยู่ระหว่างการไต่สวนโดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไต่สวนเอง ให้เสนอต่อประธานกรรมการ ป.ป.ช. หรือกรรมการ ป.ป.ช.

(๓) กรณีเรื่องที่อยู่ระหว่างการไต่สวนโดยคณะกรรมการไต่สวน ให้เสนอต่อประธานกรรมการไต่สวน หรือกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการไต่สวน

(๔) กรณีเรื่องที่อยู่ระหว่างการไต่สวนโดยคณะไต่สวนเบื้องต้น ให้เสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือให้หัวหน้าพนักงานไต่สวน หรือพนักงานไต่สวน ผู้นั้นพิจารณายื่นคำร้องขอออกหมายขัง

(๕) นอกจากกรณีตาม (๑) – (๔) อาจเสนอต่อประธานกรรมการ ป.ป.ช.กรรมการ ป.ป.ช. เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด หรือหัวหน้า

พนักงานไต่สวน ที่ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลในเรื่องการตรวจสอบ การไต่สวน การไต่สวนเบื้องต้น พิจารณายื่นคำร้องขอให้ศาลออกหมายขังได้ด้วย

(๖) กรณีที่ที่ทำการของบุคคลผู้มีอำนาจพิจารณาตาม (๑) – (๕) ไม่ได้ตั้งอยู่ในเขตศาลที่มีเขตอำนาจในการชำระคดี และมีการควบคุมตัวบุคคลไว้ที่สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค หรือสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด ในเขตท้องที่ที่ศาลที่มีเขตอำนาจในการชำระคดีตั้งอยู่ อาจเสนอต่อรองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค หรือผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด ในเขตท้องที่ที่ศาลที่มีเขตอำนาจในการชำระคดีตั้งอยู่ พร้อมด้วยเอกสารพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการยื่นคำร้องขอออกหมายขัง ทั้งนี้ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค หรือผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด อาจมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดให้เป็นผู้มีอำนาจยื่นคำร้องก็ได้

๗.๒.๒ ในการยื่นคำร้องต่อศาล ให้ดำเนินการไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการออกคำสั่งหรือหมายอาญา ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยแนวปฏิบัติในการออกหมายขังในคดีอาญาและกฎหมาย รวมทั้งระเบียบที่เกี่ยวข้อง และให้ผู้ยื่นคำร้อง หรือพนักงานไต่สวนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่จัดเตรียมความพร้อมที่จะสามารถไปให้ศาลสอบถามก่อนออกหมายได้ทันที

๘. การแจ้งหน่วยงานต้นสังกัด

ในกรณีที่ผู้ถูกจับเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ เมื่อจับได้แล้ว ถ้าสามารถกระทำได้ให้พนักงานไต่สวนผู้จับมีหนังสือแจ้งไปยังผู้บังคับบัญชา หน่วยงานต้นสังกัด องค์การ องค์กร หรือหน่วยงานที่ผู้ถูกจับปฏิบัติหน้าที่อยู่ เพื่อทราบถึงการจับ และในกรณีที่จับกุมเจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศที่เป็นคนต่างด้าวให้แจ้งสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลทราบด้วย

แผนผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตามหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจับ กรณีที่มีการกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ เกิดขึ้นในลักษณะความผิดซึ่งหน้า

ส่วนที่ ๑
การจับกรณีที่มีการกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ เกิดขึ้นในลักษณะความผิดซึ่งหน้า โดยยังไม่มีเรื่องร้องเรียนกล่าวหา



ชี้ช่องแจ้งเบาะแส



สำนักอื่นในส่วนกลาง

แจ้งโดยด่วน



สำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ



สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค



สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด

มอบหมาย

มอบหมาย

มอบหมาย



นักสืบสวนคดีทุจริต สืบสวนเรื่องแจ้งเบาะแส



นักสืบสวนคดีทุจริต สืบสวนเรื่องแจ้งเบาะแส



นักสืบสวนคดีทุจริต สืบสวนเรื่องแจ้งเบาะแส



กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมายพนักงานไต่สวน ผู้มีอำนาจจับซึ่งหน้าไว้เป็นการทั่วไป

มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเป็นกรณีที่จะมีการกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ โดยเกิดขึ้นในลักษณะความผิดซึ่งหน้า



พนักงานไต่สวน ผู้มีอำนาจจับซึ่งหน้า



ผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ



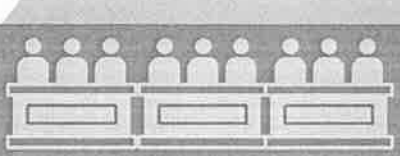
รอง/ผู้ช่วยเลขาธิการ ภาค



ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด



เลขา/รอง/ผู้ช่วยเลขาธิการฯ ที่กำกับดูแล



คณะกรรมการ ป.ป.ช.

มอบหมาย

มอบหมาย



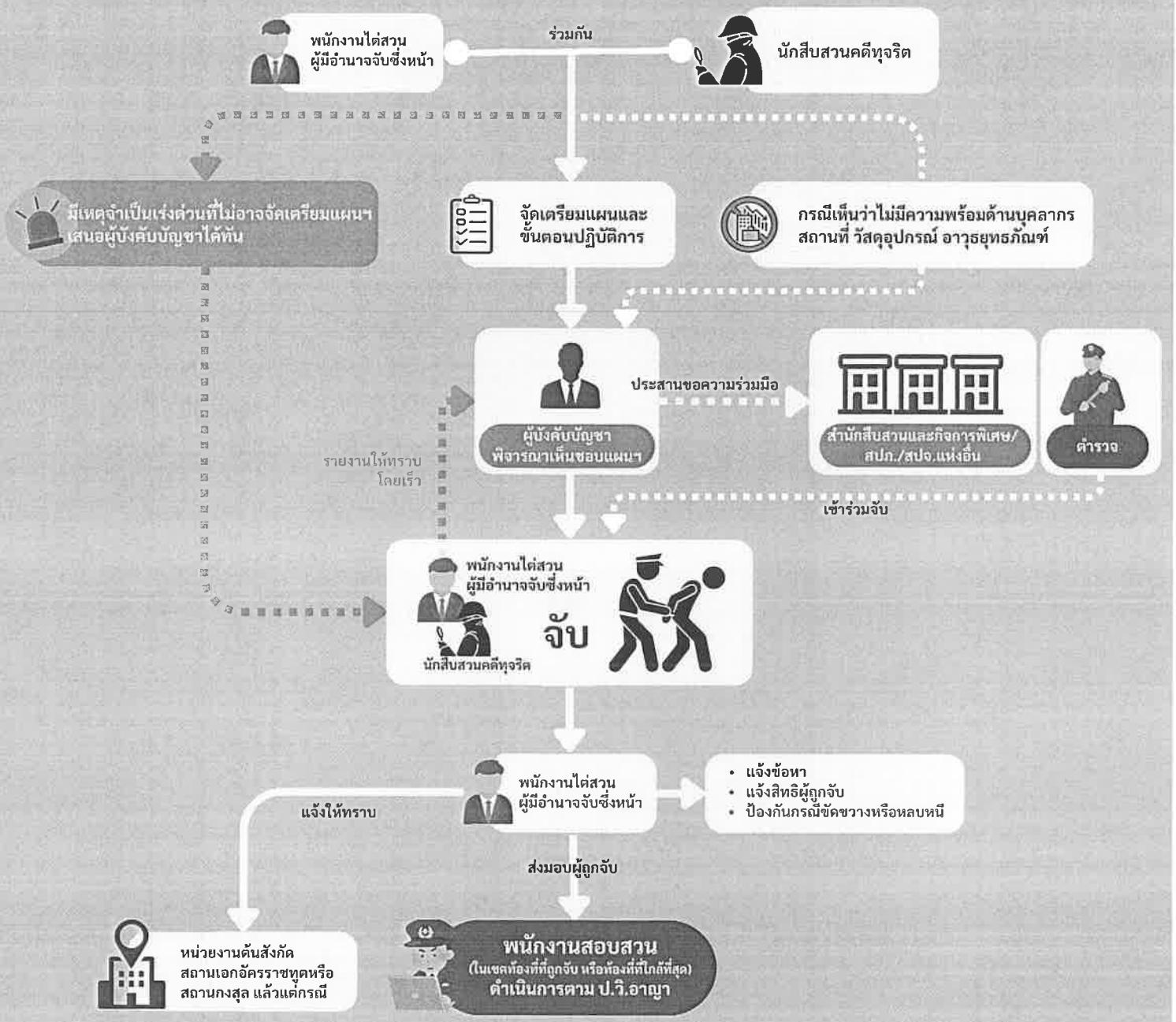
พนักงานไต่สวน ผู้มีอำนาจจับซึ่งหน้า



กรรมการ ป.ป.ช. คนหนึ่งหรือหลายคนเป็นผู้จับซึ่งหน้า

(กรณีเรื่องที่มีผลกระทบวงกว้าง หรือผู้สำรงตำแหน่งสำคัญ ๆ)

(ต่อ)

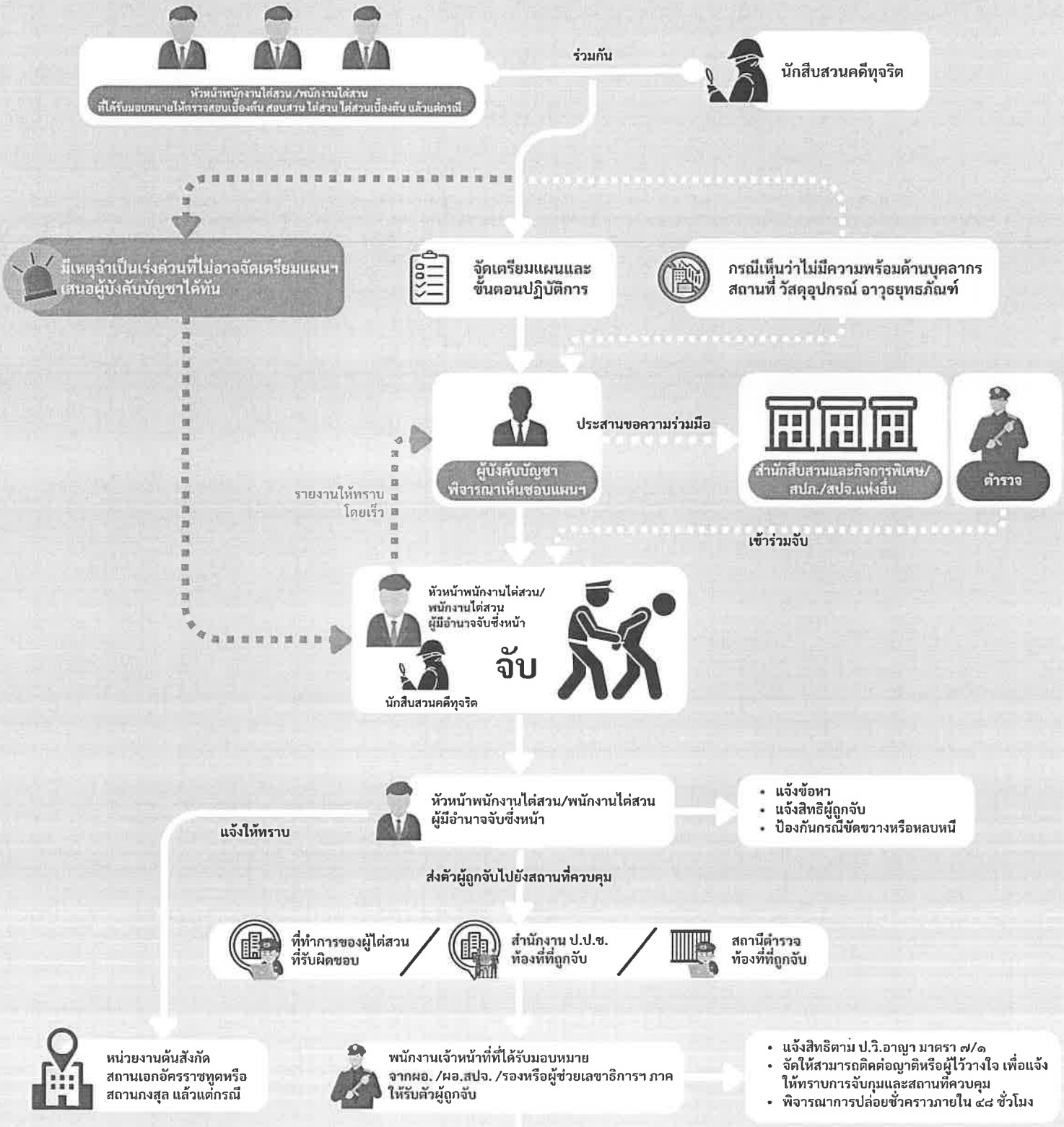

พนักงานไต่สวน
ผู้มีอำนาจจับซึ่งหน้า
ร่วมกัน
นักสืบสวนคดีทุจริต
มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนที่ไม่อาจจัดเตรียมแผนฯ
เสนอผู้บังคับบัญชาได้ทัน
จัดเตรียมแผนและ
ขั้นตอนปฏิบัติการ
กรณีเห็นว่าไม่มีความพร้อมด้านบุคลากร
สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ อาวุธยุทธภัณฑ์
ประสานขอความร่วมมือ
ผู้บังคับบัญชา
พิจารณาเห็นชอบแผนฯ
สำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ/
สปภ./สปจ.แห่งอื่น
ตำรวจ
รายงานให้ทราบ
โดยเร็ว
เข้าร่วมจับ
พนักงานไต่สวน
ผู้มีอำนาจจับซึ่งหน้า
นักสืบสวนคดีทุจริต
จับ
พนักงานไต่สวน
ผู้มีอำนาจจับซึ่งหน้า
• แจ้งข้อหา
• แจ้งสิทธิผู้ถูกจับ
• ป้องกันกรณีขัดขวางหรือหลบหนี
แจ้งให้ทราบ
ส่งมอบผู้ถูกจับ
หน่วยงานต้นสังกัด
สถานเอกอัครราชทูตหรือ
สถานกงสุล แล้วแต่กรณี
พนักงานสอบสวน
(ในเขตท้องที่ที่ถูกจับ หรือท้องที่ที่ใกล้ที่สุด)
ดำเนินการตาม ป.วิ.อาญา

แผนผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ตามหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจับ
กรณีที่มีการกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ เกิดขึ้นในลักษณะความผิดซึ่งหน้า

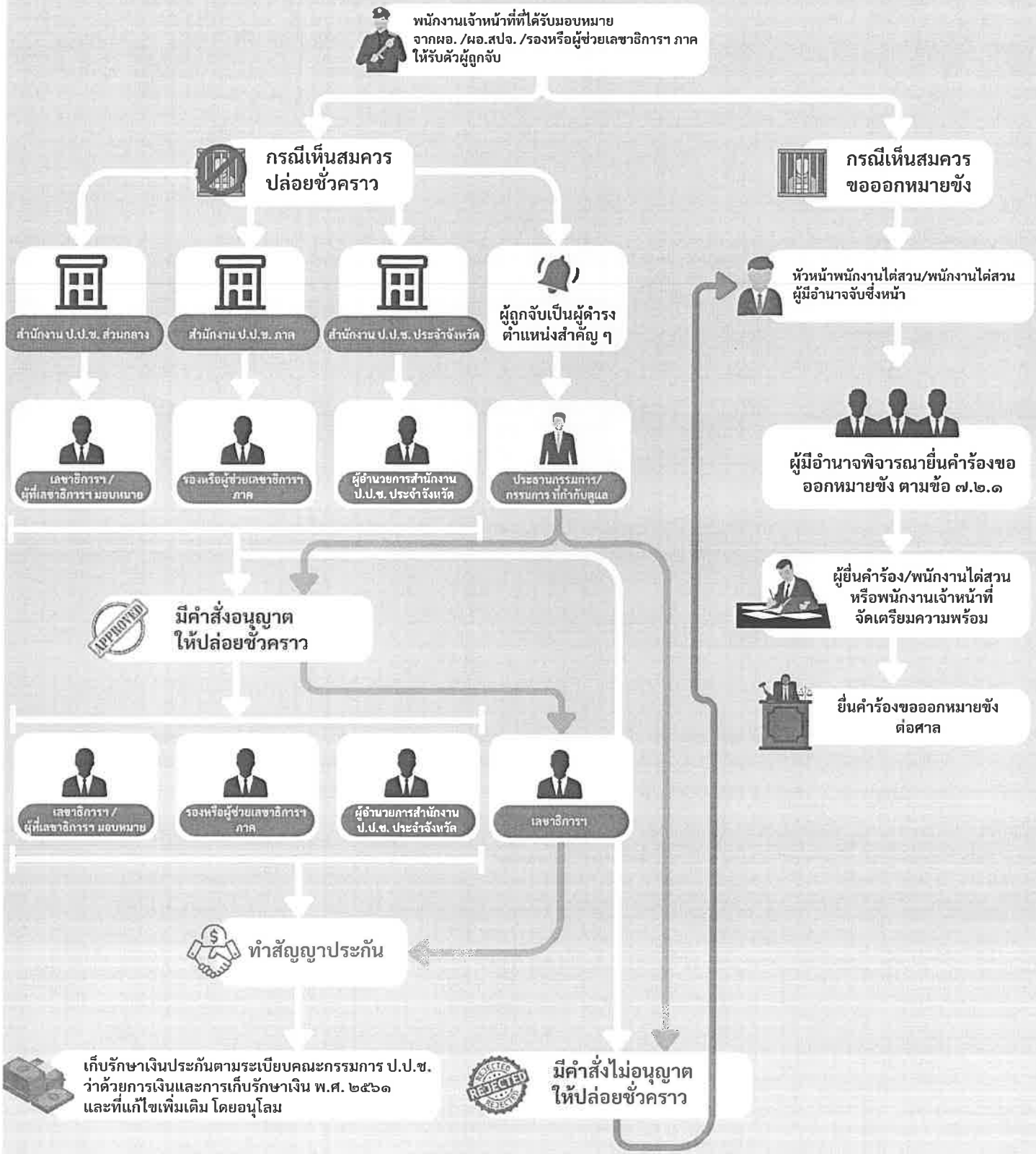
ส่วนที่ ๒
การจับกรณีที่มีการกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่
เกิดขึ้นในลักษณะความผิดซึ่งหน้า ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างการตรวจสอบหรือไต่สวน



(ต่อ)


หัวหน้าพนักงานไต่สวน /พนักงานไต่สวน
ที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบเบื้องต้น สอบสวน ไต่สวน ไต่สวนเบื้องต้น แล้วแต่กรณี
ร่วมกัน
นักสืบสวนคดีทุจริต
มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนที่ไม่อาจจัดเตรียมแผนฯ เสนอผู้บังคับบัญชาได้ทัน
จัดเตรียมแผนและขั้นตอนปฏิบัติการ
กรณีเห็นว่าไม่มีความพร้อมด้านบุคลากร สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ อาวุธยุทธภัณฑ์
ประสานขอความร่วมมือ
ผู้บังคับบัญชาพิจารณาเห็นชอบแผนฯ
สำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ/สปภ./สปจ.แห่งอื่น
ตำรวจ
รายงานให้ทราบโดยเร็ว
เข้าร่วมจับ
หัวหน้าพนักงานไต่สวน/พนักงานไต่สวน ผู้มีอำนาจจับซึ่งหน้า
นักสืบสวนคดีทุจริต
จับ
หัวหน้าพนักงานไต่สวน/พนักงานไต่สวน ผู้มีอำนาจจับซึ่งหน้า
แจ้งให้ทราบ
• แจ้งข้อหา
• แจ้งสิทธิผู้ถูกจับ
• ป้องกันกรณีขัดขวางหรือหลบหนี
ส่งตัวผู้ถูกจับไปยังสถานที่ควบคุม
ที่ทำการของผู้ไต่สวนที่รับผิดชอบ
สำนักงาน ป.ป.ช. ท้องที่ที่ถูกจับ
สถานีตำรวจท้องที่ที่ถูกจับ
หน่วยงานต้นสังกัด สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุล แล้วแต่กรณี
พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากผอ. /ผอ.สปจ. /รองหรือผู้ช่วยเลขาธิการฯ ภาค ให้รับตัวผู้ถูกจับ
• แจ้งสิทธิตาม ป.วิ.อาญา มาตรา ๗/๑
• จัดให้สามารถติดต่อญาติหรือผู้ไว้วางใจ เพื่อแจ้งให้ทราบการจับกุมและสถานที่ควบคุม
• พิจารณาการปล่อยชั่วคราวภายใน ๔๘ ชั่วโมง

(ต่อ)


พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
จากผอ. /ผอ.สปจ. /รองหรือผู้ช่วยเลขาธิการฯ ภาค
ให้รับตัวผู้ถูกจับ
กรณีเห็นสมควร
ปล่อยชั่วคราว
กรณีเห็นสมควร
ขอออกหมายขัง
สำนักงาน ป.ป.ช. ส่วนกลาง
สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด
ผู้ถูกจับเป็นผู้ดำรง
ตำแหน่งสำคัญ ๆ
เลขาธิการฯ /
ผู้ที่เลขาธิการฯ มอบหมาย
รองหรือผู้ช่วยเลขาธิการฯ
ภาค
ผู้อำนวยการสำนักงาน
ป.ป.ช. ประจำจังหวัด
ประธานกรรมการ/
กรรมการ ที่กำกับดูแล
APPROVED
มีคำสั่งอนุญาต
ให้ปล่อยชั่วคราว
เลขาธิการฯ /
ผู้ที่เลขาธิการฯ มอบหมาย
รองหรือผู้ช่วยเลขาธิการฯ
ภาค
ผู้อำนวยการสำนักงาน
ป.ป.ช. ประจำจังหวัด
เลขาธิการฯ
ทำสัญญาประกัน
เก็บรักษาเงินประกันตามระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ว่าด้วยการเงินและการเก็บรักษาเงิน พ.ศ. ๒๕๖๑
และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยอนุโลม
REJECTED
มีคำสั่งไม่อนุญาต
ให้ปล่อยชั่วคราว
หัวหน้าพนักงานไต่สวน/พนักงานไต่สวน
ผู้มีอำนาจจับซึ่งหน้า
ผู้มีอำนาจพิจารณายื่นคำร้องขอ
ออกหมายขัง ตามข้อ ๗.๒.๑
ผู้ยื่นคำร้อง/พนักงานไต่สวน
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่
จัดเตรียมความพร้อม
ยื่นคำร้องขอออกหมายขัง
ต่อศาล